第十五章
實施都市計畫地區建築基地綜合設計



第 281 條（綜合設計適用規定）

實施都市計畫地區建築基地綜合設計，除都市計畫書圖或都市計畫法規另有規定者外，依本章之規定。

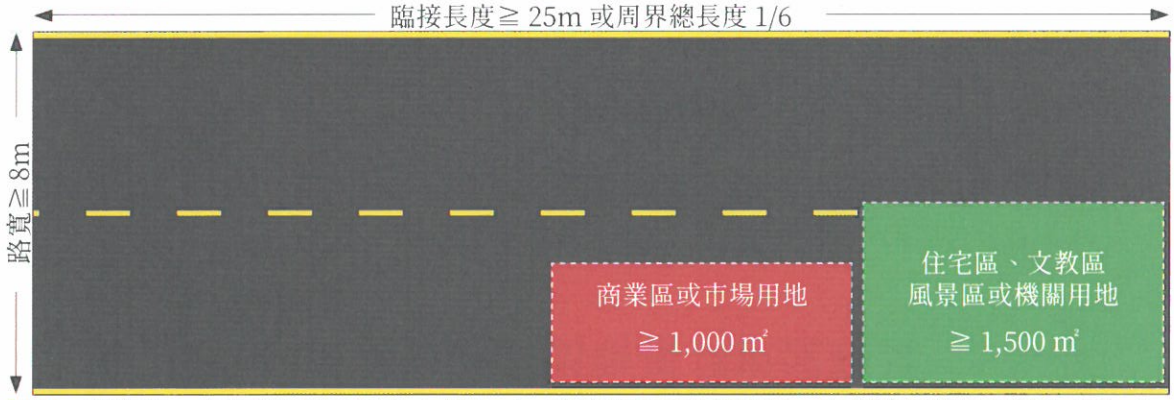
第 282 條（建築基地適用綜合設計規定）

建築基地為住宅區、文教區、風景區、機關用地、商業區或市場用地並符合下列規定者，得適用本章之規定：

一、基地臨接寬度在 8m 以上之道路，其連續臨接長度在 25m 以上或達周界總長度 1/6 以上。

二、基地位於商業區或市場用地面積 1,000 ㎡以上，或位於住宅區、文教區、風景區或機關用地面積 1,500 ㎡以上。

前項基地跨越二種以上使用分區或用地，各分區或用地面積與前項各該分區或用地規定最小面積之比率合計值大於或等於 1 者，得適用本章之規定。



說明：假設有一宗建築基地面積為 1,250 ㎡，跨越商業區及住宅區，在商業區部分面積為 500 ㎡，在住宅區部分面積為 750 ㎡，因 (500/1,000)+(750/1,500)=½+½=1，故此基地得適用本章之規定。

第 283 條（開放空間種類）

本章所稱開放空間，指建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路開放供公眾通行或休憩之下列空間：

一、沿街步道式開放空間：指建築基地臨接道路全長所留設寬度 4m 以上之步行專用道空間，且其供步行之淨寬度在 1.5m 以上者。但沿道路已設有供步行之淨寬度在 1.5m 以上之人行道者，供步行之淨寬度得不予限制。

二、廣場式開放空間：指前款以外符合下列規定之開放空間：

㈠任一邊之最小淨寬度在 6m 以上者。

㈡留設之最小面積，於住宅區、文教區、風景區或機關用地為 200 ㎡以上，或於商業區或市場用地為 100 ㎡以上者。

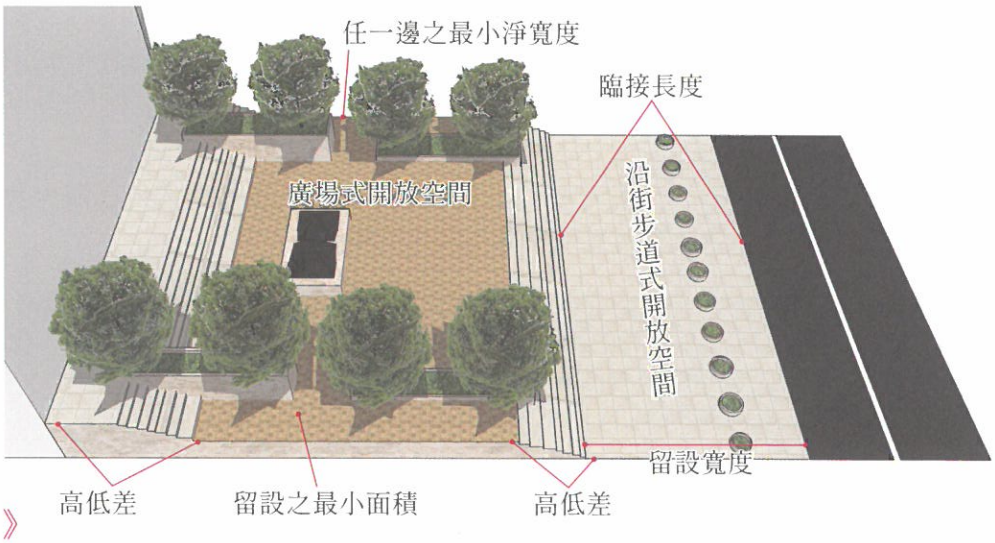
㈢任一邊臨接道路或沿街步道式開放空間，其臨接長度 6m 以上者。

㈣開放空間與基地地面或臨接道路路面之高低差不得大於 7m，且至少有 2 處以淨寬 2m 以上或 1 處淨寬 4m 以上之室外樓梯或坡道連接至道路或其他開放空間。

㈤前目開放空間與基地地面或道路路面之高低差 1.5m 以上者，其應有全周長 1/6 以上臨接道路或沿街步道式開放空間。

㈥ 2 個以上廣場式開放空間相互間之最大高低差不超過 1.5m，並以寬度 4m 以上之沿街步道式開放空間連接者，其所有相連之空間得視為一體之廣場式開放空間。

前項開放空間得設頂蓋，其淨高不得低於 6m，深度應在高度 4 倍範圍內，且其透空淨開口面積應占該空間立面周圍面積 (不含主要梁柱部分)2/3 以上。
基地內供車輛出入之車道部分，不計入開放空間。



《函令剴掃》

◉廣場式開放空間，其與臨接之沿街步道式開放空間合計之深度應達 10m 以上，方得視為一體之廣場式開放空間；至該廣場式開放空間部分深度未達 6m，須由其臨接之沿街步道式開放空間扣除部分深度達 6m 時，該扣除部分面積應依廣場式開放空間核算其有效係數。

◉本章訂定意旨係為鼓勵建築基地之整體合併使用及設置公益性設施。建築基地依本章規定留設開放空間，如以繫梁等補強結構行為，依規定經建造執照預審小組審定合格，尚非法所不許。

◉有關得否於開放空間上設置基於公眾使用需要之公益性設施 (無頂蓋之公共腳踏車租賃站、景觀牆、休憩設施等)，宜查明其是否符合開放空間為供公眾通行或休憩使用之目的，及有無違反不得設置「其他妨礙公眾通行之設施或為其他使用」之規定。

第 284 條 (開放空間有效面積)

本章所稱開放空間有效面積，指開放空間之實際面積與有效係數之乘積。
有效係數規定如下：

一、沿街步道式開放空間，其有效係數為 1.5。
二、廣場式開放空間：
　㈠臨接道路或沿街步道式開放空間長度大於該開放空間全周長 1/8 者，其有效係數為 1。
　㈡臨接道路或沿街步道式開放空間長度小於該開放空間全周長 1/8 者，其有效係數為 0.6。

前項開放空間設有頂蓋部分，有效係數應乘以 0.8；其建築物地面層為住宅、集合住宅者，應乘以 0。
前二項開放空間與基地地面或臨接道路路面有高低差時，有效係數應依下列規定乘以有效值：

一、高低差 1.5m 以下者，有效值為 1。
二、高低差超過 1.5m 至 3.5m 以下者，有效值為 0.8。
三、高低差超過 3.5m 至 7m 以下者，有效值為 0.6。

《立修理由》
建築物地面層為住宅、集合住宅，其開放空間設置頂蓋者，常有違規封閉使用之情形，違反開放空間之公益性目的，惟考量建築物設計變化及臺灣多雨之氣候環境，尚不宜禁止設置頂蓋，因此修正第 2 項，增列該類型開放空間之有效係數應乘以零。

註：開放空間獎勵係於建築基地內依規定留設達一定規模且連通道路之空間。所以建築基地的臨路條件相當重要，一般而言，雙面以上臨路的基地較有餘裕可以規劃，爭取到足額的容積獎勵。

第 284-1 條 (公共服務空間)

本章所稱公共服務空間，係指基地位於住宅區之公寓大廈留設於地面層之共用部分，供住戶作集會、休閒、文教及交誼等服務性之公共空間。

註：所謂公共服務空間，即規劃給基地內住戶共同使用的公共設施，此公設面積涉及公設比，通常會控制在購屋者普遍能接受的比例之內。具體設施空間如：管理室、交誼廳、會客室、宴會廳、閱覽室、視聽室、練琴房、媽媽教室、健身房、瑜珈室、撞球室、韻律教室、室內泳池、三溫暖等，隨潮流演變、各地偏好而有不同的種類。

《函令劍掃》

◉第 284-1 條規定所稱之公共服務空間，依第 285 條規定得予以獎勵樓地板面積，但如將公共服務空間設置於地面層之夾層，並獎勵其夾層樓地板面積，有違反容積管制規定意旨及重複獎勵之嫌，因此該夾層應不得再予以獎勵。

第 285 條 (增加樓地板面積)

留設開放空間之建築物，經直轄市、縣 (市) 主管建築機關審查符合本編章規定者，得增加樓地板面積合計之最大值 Σ △ FA，應符合都市計畫法規或都市計畫書圖之規定；其未規定者，應提送當地直轄市、縣 (市) 都市計畫委員會審議通過後實施，並依下式計算：

$$\Sigma \triangle FA = \triangle FA1 + \triangle FA2$$

△ FA1：依本編第 286 條第一款規定計算增加之樓地板面積。

△ FA2：依本章留設公共服務空間而增加之樓地板面積。

《函令劍掃》

◉建築基地條件符合未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法 (註：已廢止) 第 2 條規定者，基準樓地板面積之核計，該辦法第 5 條中已有規定，其最大值計算係依建築技術規則建築設計施工編第 2 章第 3、4 節之規定核計，且屬唯一值，至依該辦法設計前核計之最大基準樓地板面積，與依該辦法實際設計後之配置無關。

◉實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第 6 條規定，基準樓地板面積於未實施容積管制地區為該基地依本編規定核計之地面上各層樓地板面積之和。建築物高度及建蔽率之計算，建築技術規則建築設計施工編第 2 章第 3、4 節各條文均有明定；建築物可建築之樓地板面積得視其建築物之配置依上述條文規定予以核計，是「基準樓地板面積」自得據以核算最大值為之。建築基地臨接二條以上道路，其可全部建築面積之核算，自得依同編第 26 條規定辦理。

第 286 條 (開放空間設計規定)

前條建築物之設計依下列規定：

一、增加之樓地板面積 ΔFA1，依下式計算：

$$\Delta FA1 = S \times I$$

S：開放空間有效面積之總和。

I：鼓勵係數。容積率乘以 2/5。但商業區或市場用地不得超過 2.5，住宅區、文教區、風景區或機關用地為 0.5 以上、1.5 以下。

二、高度依下列規定：

㈠應依本編第 164 條規定計算及檢討日照。

㈡臨接道路部分，應自道路中心線起退縮 6m 建築，且自道路中心線起算 10m 範圍內，其高度不得超過 15m。

三、住宅、集合住宅等居住用途建築物各樓層高度設計，應符合本編第 164-1 條規定。

四、建蔽率依本編第 25 條之規定計算。但不適用同編第 26 條至第 28 條之規定。

五、本編第 118 條第 1 款規定之特定建築物，得比照同條第 2 款之規定退縮後建築。退縮地不得計入法定空地面積，並不得於退縮地內建造圍牆、排水明溝及其他雜項工作物。

說明：開放空間獎勵規定極多，特舉案例演練於本章之末。

增加之樓地板面積 ΔFA1 ＝ S×I

＝開放空間有效面積之總和 × 鼓勵係數

＝開放空間之實際面積與有效係數之乘積 ×(容積率乘以 2/5)

＝開放空間之實際面積 × 有效係數 × 容積率 ×0.4

《函令劍掃》

◉依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規定，未實施容積管制地區建築基地之建蔽率，應依本編第 27 條規定計算。因此未實施容積管制地區建築基地依上述辦法設計，其建蔽率依本編第 27 條第 2 項規定「不增加依前項及本編規定核計之建築基地允建地面層以上最大總樓地板面積及建築面積者，得增加建築物高度或層數，而免再依前項規定增加空地」計算；其高度得不受本編第 2 章第 3 節其他規定之限制。

◉基於法規規定之一致性，有關本條第 1 項第 2 款第 2 目，自道路中心線起算 10m 範圍內，其高度不得超過 15m 之檢討，得不包含同編第 1 條第 3 款規定免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板；至敷設於外牆的柱、梁部分仍應依規定檢討其高度。

◉住宅區基地依已廢止之未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法設計建造並領有使用執照者，得依第 289 條規定申請設置 1.2m 以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬。

第 287 條 (開放空間有效面積)

建築物留設之開放空間有效面積之總和，不得少於法定空地面積之 60%。

第 288 條 (步行專用道法定騎樓)

建築物之設計，其基地臨接道路部分，應設寬度 4m 以上之步行專用道或法定騎樓；步行專用道設有花臺或牆柱等設施者，其可供通行之淨寬度不得小於 1.5m。但依規定應設置騎樓者，其淨寬從其規定。

建築物地面層為住宅或集合住宅者，非屬開放空間之建築基地部分，得於臨接開放空間設置圍牆、欄杆、灌木綠籬或其他區隔設施。

註：灌木是指叢生而枝幹低小沒有明顯主幹的木本植物，從近地面的地方就開始叢生出橫生的枝幹，都是多年生。常見的臺灣原生種灌木有：月橘、水麻、黃荊、杜虹花、山黃梔、野棉花、車桑子、白水木、草海桐、珊瑚樹、猿尾藤、鵝掌藤、厚葉石斑木、臺灣山桂花等。

《函令劍掃》

◉本章訂定目的在鼓勵建築基地合併整體開發，並設置供通行或休憩之開放空間，以提昇都市景觀及居住環境品質。該辦法係屬鼓勵性質，建築基地之規劃設計得依建築法、建築技術規則等有關規定申請辦理，尚無強制依該辦法申請辦理之規定。

住宅區開放空間為安全管理需要，得設置高度 1.2m 以下透空欄杆扶手或灌木綠籬；圍籬高度如提高為 2m，將降低留設開放空間之通視性、可及性等目的，故圍籬高度不宜再予提高。

第 289 條（開放空間內容）

開放空間除應予綠化外，不得設置圍牆、欄杆、灌木綠籬、棚架、建築物及其他妨礙公眾通行之設施或為其他使用。但基於公眾使用安全需要，且不妨礙公眾通行或休憩者，經直轄市、縣（市）主管建築機關之建造執照預審小組審查同意，得設置高度 1.2m 以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬，且其透空面積應達 2/3 以上。

前項綠化之規定應依本編第 17 章綠建築基準及直轄市、縣（市）主管建築機關依當地環境氣候、都市景觀等需要所定之植栽綠化執行相關規定辦理。

第二項綠化工程應納入建築設計圖說，於請領建造執照時一併核定之，並於工程完成經勘驗合格後，始得核發使用執照。

第一項開放空間於核發使用執照後，主管建築機關應予登記列管，每年並應作定期或不定期檢查。

《函令劍掃》

◉申請建築之法定空地得依法申請設置廣告物，惟應就廣告物之型式、規模及原經預審通過之開放空間設置情形檢討，不得妨礙其開放空間連通道路供通行及休憩之功能。

◉本條之訂定意旨，係規定開放空間除基於公眾使用安全需要，且不妨礙公眾通行或休憩者，經直轄市、縣（市）主管建築機關之建造執照預審小組審查同意，得設置一定規模以下之透空欄杆扶手或灌木綠籬者外，不得設置圍牆及其他妨礙公眾通行之設施，以維護開放空間之公益性，尚無得於開放空間外圍全面設置透空欄杆扶手或灌木綠籬之規定。



第 290 條 (綜合設計審查規定)

依本章設計之建築物，除依建造執照預審辦法申請預審外，並依下列規定辦理：

一、直轄市、縣 (市) 主管建築機關之建造執照預審小組，應就開放空間之植栽綠化及公益性，與其對公共安全、公共交通、公共衛生及市容觀瞻之影響詳予評估。

二、建築基地臨接永久性空地或已依本章申請建築之基地，其開放空間應配合整體留設。

三、直轄市、縣 (市) 主管建築機關之建造執照預審小組，應就建築物之私密性與安全管理需求及公共服務空間之位置、面積及服務設施與設備之必要性及公益性詳予評估。

《函令劍掃》

◉本條規定之立法意旨，係考慮立法當時並無環評法相關規定，而建築物達一定規模以上者，應對當地環境、交通影響予以評估報告。

◉環境影響評估法規定環境影響說明書應記載事項，包括開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況、預測開發行為可能引起之環境影響。其經主管機關審查認為對環境有重大影響之虞，應繼續進行第二階段環境影響評估者，其評估項目範疇之界定，雖係依個案需求而選擇界定，仍應足以涵蓋實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法第 11 條第 3 款所稱「都市計畫及交通影響評估報告書」。因此，建造執照 (含變更設計) 預審案件，如已依環境影響評估法規定提送環境影響評估書件者，其經環保主管機關審查通過，得於預審時檢附該管主管核准證明文件，免再提送對當地都市計畫及交通影響評估報告書，以縮短預審案件申辦流程。

第 291 條 (施行)

本規則中華民國 92 年 3 月 20 日修正施行前，都市計畫書圖中規定依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法或實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法辦理者，於本規則修正施行後，依本章之規定辦理。

第 292 條 (施行)

本規則中華民國 92 年 3 月 20 日修正施行前，依未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法或實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規定已申請建造執照，或領有建造執照且在建造執照有效期間內者，申請變更設計時，得適用該辦法之規定。

《函令劍掃》

◉實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法於 92 年 3 月 20 日廢止，有關條文於同日納入本編第 15 章實施都市計畫地區建築基地綜合設計中明定。

建造執照申請當時未依實施都市計畫地區建築基地綜合設計鼓勵辦法規定辦理，尚無本條之適用，其在處理程序終結前，擬依本編第 15 章有關規定規劃留設開放空間辦理變更設計，及以都市計畫變更後之道路寬度檢討可建高度，自應依申請變更設計時有關法令規定檢討辦理。

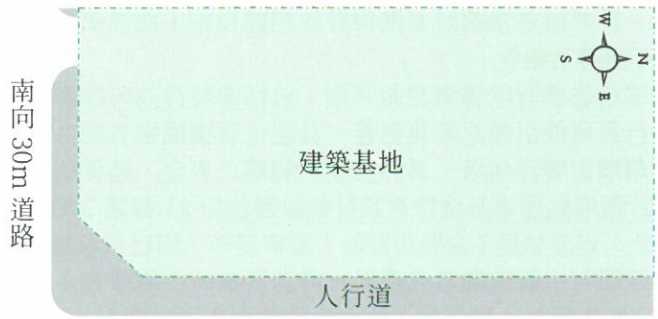


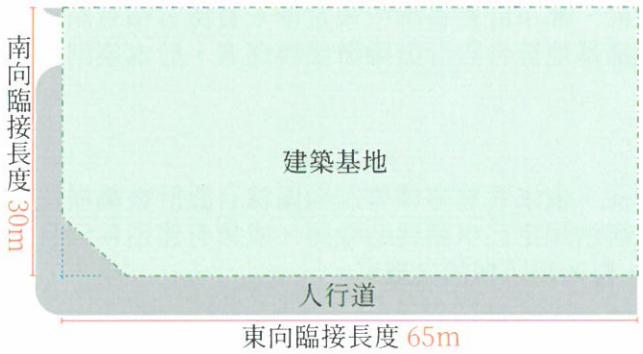
<開放空間獎勵案例式說明>

實施都市計畫地區建築基地綜合設計，即實務上所謂之開放空間獎勵，簡稱開空。由於其優點甚多，加以容積獎勵總額有上限，開放空間獎勵已成為新建案增加容積方式之主流。特舉一個假設案例，採用流程式說明，以利瞭解其主要規定，設計細節部分不予說明。建案如係位於臺北市者，應依照臺北市土地使用分區管制自治條例第 11 章綜合設計放寬與容積獎勵規定辦理。

案例背景說明：

本案例基地位於都市計畫區，土地使用分區為第三種住宅區，建蔽率為 55%，容積率為 250%，基地面積為 2,000 ㎡，雙面皆臨 30m 已開闢計畫道路。基地形狀如下圖：





註：由於東向與南向都要做開放空間設計，因此東向與南向都要檢討，東向臨接長度 65m、南向 30m，兩者都符合≧ 25m 之條件。

§ 282 條檢討：

基地分區或用地：

■住宅區□文教區□風景區□商業區
□機關用地□市場用地

臨接道路寬度：

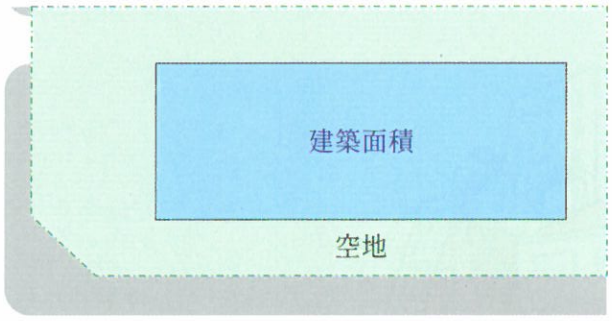
■基地臨接寬度在≧ 8m 之道路
（本基地所臨接之道路其寬度為 30m）

連續臨接長度：

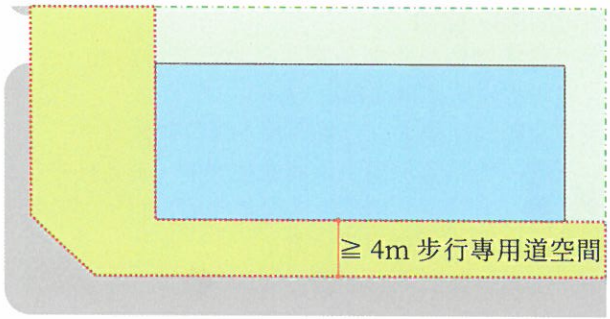
■連續臨接長度在≧ 25m。
■連續臨接長度達周界總長度 1/6 以上。
（臨接長度僅須符合以上二者其中之一）

基地面積：

□商業區或市場用地面積≧ 1,000 ㎡。
■住宅區、文教區、風景區或機關用地面積≧ 1,500 ㎡。
（本案為住宅區，面積 2,000 ㎡）



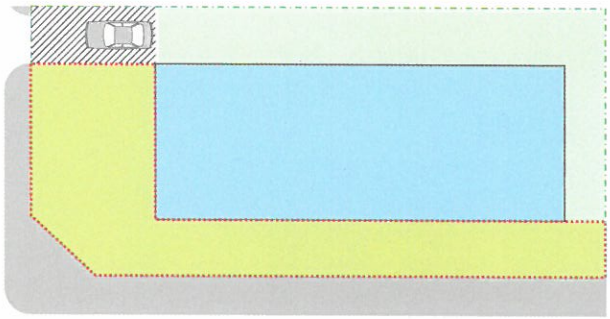
左圖為本案例建築物預計配置情形。



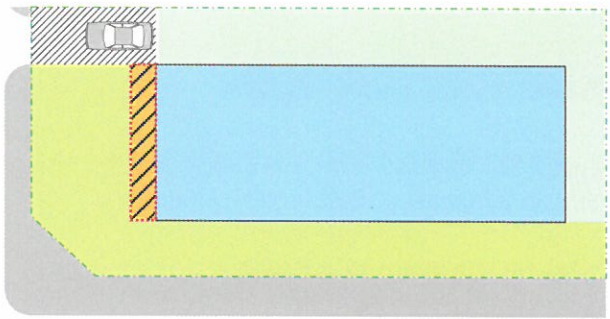
左圖紅色虛線範圍擬配置沿街步道式開放空間。

§283 檢討：

建築基地臨接道路全長所留設寬度 4m 以上之步行專用道空間，且其供步行之淨寬度在 1.5m 以上者。但沿道路已設有供步行之淨寬度在 1.5m 以上之人行道者，供步行之淨寬度得不予限制。



絕大多數的停車空間設置在地下室，因此會有供車輛出入之車道部分，以連通道路路面，該部分必須扣除，不計入 " 開放空間 " 實際面積範圍。



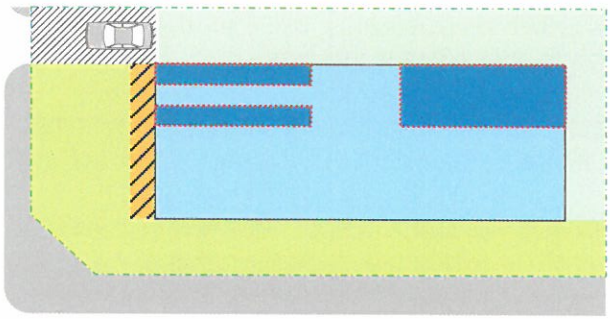
左圖紅色虛線範圍為有頂蓋之開放空間。

§283 II

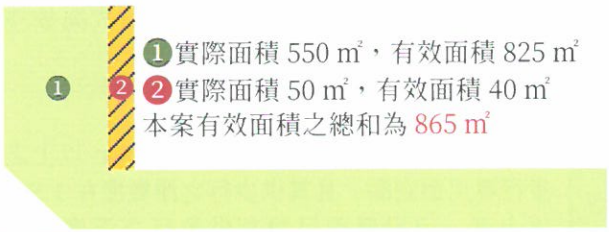
開放空間得設頂蓋，其淨高不得低於 6m，深度應在高度 4 倍範圍內，且其透空淨開口面積應占該空間立面周圍面積 (不含主要梁柱部分)2/3。

§284 II

開放空間設有頂蓋部分，有效係數應乘以 0.8；其建築物地面層為住宅、集合住宅者，應乘以 0。本案地面層為店舖，故有效係數為 0.8。



左圖 3 塊深藍色部分為建物內之公共服務空間。本案例之有關項目即完成如左圖。





§287 檢討：

建築物留設之開放空間有效面積之總和，不得少於法定空地面積之 60%。

實際面積須乘以有效係數才是有效面積。

1 - 無頂蓋沿街步道式開放空間，有效係數 1.5

2 - 有頂蓋沿街步道式開放空間，有效係數 0.8

Ⓔ - 法定空地留設位置

本案有效面積為：1 ×1.5+ 2 ×0.8

故必須符合下式：

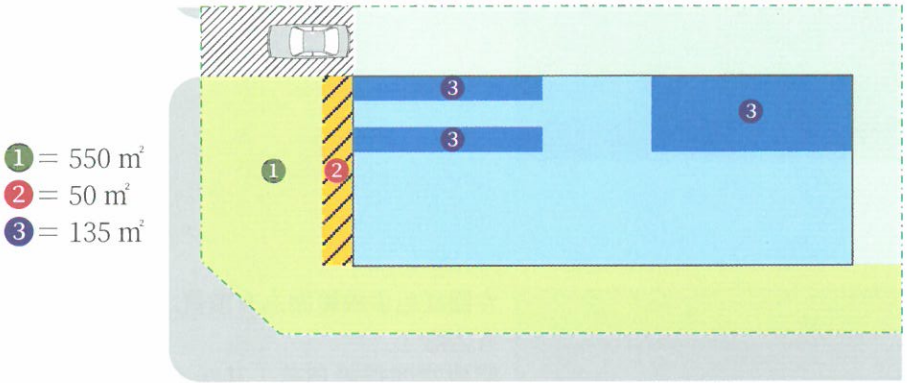
1 ×1.5+ 2 ×0.8 ≧Ⓔ ×60%

依左圖說明：865 m² >540 m²，故本案 ok。

實際留設之空地面積大於法定空地面積時，仍依法定空地面積檢討。

即：法定空地面積 = 基地面積 ×(1- 法定建蔽率)

獎勵計算說明



假設土地使用分區管制要點規定，因「開放空間」得增加之樓地板面積最大值為基準容積率 ×0.2，所以本案依規定得增加之樓地板面積最大值 (Σ△FA) 為 2,000 m² ×250%×0.2=1,000 m²。

依第 285 條規定：Σ△FA = △FA1 + △FA2

△FA1：依本編第 286 條第 1 款規定計算增加之樓地板面積。

△FA2：依本章留設公共服務空間而增加之樓地板面積。

亦即 △FA1 + △FA2 最大值為 1,000 m²。

△FA1 樓地板面積依第 286 條第 1 款規定計算，公式為 △FA1 = S×I，將公式展開後為：

開放空間之實際面積 × 有效係數 × 容積率 ×0.4

即【1 ×1.5+ 2 ×0.8】×250%×0.4 =【550×1.5+50×0.8】×250%×0.4 = 865 m²。

△FA2 即上圖3標示之藍色面積，1,000-865=135，故規劃 △FA2 面積為 135 m²。

結論：

本案總計得增加 1,000 m²樓地板面積，故規劃設置實際面積 600 m² (有效面積 865 m²) 之開放空間時，將可充分獲得該 1,000 m²獎勵容積。1,000 m²中，地面層公共服務空間使用 135 m²，其餘可以在原有容積外增加 865 m²樓地板面積。

由上可知，開放空間獎勵面積，視基地可以規劃的開放空間面積大小而定，通常雙面以上臨路的基地較可能獲得足額的獎勵容積。另外，在細部計畫中，土地使用分區管制規定的建蔽率、前後側院深度及高度比，將影響獎勵的樓地板面積能否充分實現。這些都是在土地開發分析時應注意之事項。